Rechtswinkel Amsterdam

# Beleidsplan 2024

**Brian Pouw**
**Voorzitter**

**Grisha van der Linden**
**Penningmeester**

**Özden Paltun**
**Diensthoofd**

**Kelly Burgering**
**Huismeester**

**Michelle Iburg**
**Secretaris**

**Stichting Rechtswinkel Amsterdam**
*Dusartstraat 50H*
*1072 HT Amsterdam*
*Tel: 020 – 673 13 11*

# Inhoud


Voorwoord P. 2

1. Opleiding Rechtswinkeliers P. 3
   a. Scholingen
   b. Lezingen en (Kantoor)bezoeken
   c. Buddysysteem en Evaluatie

2. Betrokkenheid Rechtswinkeliers P. 4
   a. Beschikbaarheid en rooster
   b. Rechtswinkelier participatie
   c. Algemene Medewerkers Vergadering
   d. Secties en Commissies
   e. Vrijdagmail

3. Procederen met de Rechtswinkel P. 7
   a. Werkwijze
   b. Zakenschema's
   c. Procederen door rechtswinkeliers

4. Financiën P. 9
   a. Sponsoring en subsidie
   b. Anti-oppot-eis en donatie
   c. Herstel eerdere complicaties
   d. Nieuw beleid bij cliënten

5. Externe samenwerkingen P. 10
   a. Advocaten
   b. Rechtsbijstandsportaal
   c. Stichting Vrienden Rechtswinkel Amsterdam
   d. Begeleiding vanuit Allen & Overy
   e. Bridges Network
   f. Nederlandse Vereniging voor Rechtswinkels

6. Interne Zaken en IT P. 12
   a. Werken met het Rechtsbijstandportaal
   b. Website
   c. Algemene Verordening Gegevensbescherming

7. Publiciteit en Recruitment P. 13
   a. Cliënten
   b. Sollicitanten

8. Afsluitende woorden/dankwoord P. 16

# Voorwoord

Sinds 1972 geeft de Rechtswinkel Amsterdam juridisch advies. Dit is mogelijk door 32 enthousiaste universitaire rechtenstudenten die zich vrijwillig voor de rechtswinkel inzetten. Hierbij is onze visie om sociaaljuridische voorzieningen te versterken en de toegang tot het recht te verbeteren - met name voor degenen in een sociaal-economisch zwakkere positie.

De Stichting Rechtswinkel Amsterdam probeert dit doel te bereiken door sociaaljuridische hulp te verlenen aan iedereen die dat nodig heeft en specifiek aan mensen met een relatief mindere financiële weerbaarheid. De hulpvraag van burgers in een kwetsbare rechtspositie staat hierbij centraal en al het advies van de stichting alsmede alle verdere diensten worden gratis verleend. Hierdoor is de Rechtswinkel Amsterdam een laagdrempelige voorziening waarbij een beroep op tweedelijnsvoorzieningen (een advocaat) en de daarmee gepaarde hoge kosten kunnen worden voorkomen.

Het Beleidsplan 2024-2025 zet uiteen hoe we onze visie het beste kunnen realiseren. De volgende onderwerpen passeren daarbij de revue: opleiding van de Rechtswinkeliers (1); betrokkenheid van de Rechtswinkeliers (2); procederen (3); externe samenwerkingen (4); financiën (5); interne zaken en IT (6); publiciteit en recruitment (7).

Op deze manier hopen wij er een mooi jaar vol positieve ontwikkelingen voor de stichting van te maken waarbij de toegang tot het recht voor iedereen stapje voor stapje dichterbij komt.

# 1. Opleiding Rechtswinkeliers

## 1.a Scholingen

Om de kwaliteit van onze juridische adviezen te waarborgen krijgt elke nieuwe lichting van Rechtswinkeliers een aantal basisscholingen en moeten ze daarna een aantal tentamens maken om hun kennis te toetsen. De nieuwe Rechtswinkeliers krijgen scholingen op het gebied van contractenrecht, arbeidsrecht, huurrecht en procederen. Naast deze rechtsgebieden maken de nieuwe Rechtswinkeliers een tentamen Legal English waarbij ze een formele Engelse brief moeten schrijven.

Tot en met maart 2023 kregen de nieuwe medewerkers ook een scholing en tentamen op het gebied van bestuursrecht. De Rechtswinkel heeft echter besloten om vanaf april 2023 geen advies meer te geven op het gebied van bestuursrecht, omdat hier vaak erg strenge termijnen bij komen kijken. Daarnaast wisten Rechtswinkeliers vaak niet goed welke procedure ze moesten volgen omdat er relatief weinig hulpvragen binnenkwamen over het bestuursrecht en ze daardoor niet veel praktijkervaring hadden met dit rechtsgebied. Om deze problemen te verhelpen heeft de Rechtswinkel besloten om de focus te leggen op de overige rechtsgebieden en bestuursrecht te schrappen als een van onze specialiteiten. Op deze manier kunnen we de sterke kanten van de Rechtswinkel Amsterdam beter ontwikkelen en het risico op beroepsfouten - door bijvoorbeeld het overschrijden van fatale termijnen - verminderen.

Tijdens de Algemene Medewerkers Vergadering (AMV) in maart 2023 liet een aantal medewerkers weten dat zij de Rechtswinkel-tentamens niet praktijkgericht vonden. De meeste medewerkers waren het hiermee eens en daarom zijn er sindsdien een aantal tentamens aangepast. Het tentamen voor contractenrecht is veranderd in een tentamen waarbij er een formele brief geschreven moet worden. Het tentamen procederen is ook omgegooid en sluit nu beter aan bij de werkzaamheden van de Rechtswinkel. Een aantal medewerkers heeft aangegeven dat ze de tentamens nu beter vinden aansluiten bij de Rechtswinkel. De tentamens zullen voorlopig niet verder worden aangepast, aangezien de medewerkers hier nu tevreden over zijn.

## 1.b Lezingen en (Kantoor)bezoeken

Het afgelopen jaar is op verzoek van de medewerkers de frequentie van lezingen naar beneden gegaan van elke week naar twee keer per maand. Deze lijn willen wij komend jaar voortzetten.
Wij willen het aantal kantoorbezoeken juist opschroeven naar een keer per maand - ook naar aanleiding van een verzoek van de ruime meerderheid van de huidige rechtswinkeliers. Niet alleen bevordert dit de groepsbinding tussen rechtswinkeliers, maar dit zorgt er ook voor dat de huidige generatie rechtenstudenten in aanraking kunnen komen met professionele juridische praktijk. Op deze manier staat de ontwikkeling van onze vrijwilligers en hun passie voor het vak - voor nu en in de toekomst - centraal.

### 1.c Buddy-systeem

Om ervoor te zorgen dat elke rechtswinkelier genoeg begeleiding krijgt tijdens de werkzaamheden bij de Rechtswinkel, wordt iedere vrijwilliger een zogenaamde ‘‘buddy’’ aangewezen. Voor de nieuwe lichting is dit een rechtswinkelier die al minstens drie maanden werkzaam bij de stichting is geweest. Maar ook oudere rechtswinkeliers worden altijd met een andere rechtswinkelier op een zaak geplaatst. Zo bevorderen we overleg en is er altijd iemand om mee te overleggen over een zaak. Toch blijkt dat rechtswinkeliers begeleiding missen. Vaak komt het namelijk voor dat beide rechtswinkeliers niet goed weten welke juridische actie het beste bij de situatie past. Idealiter zouden deze rechtswinkeliers dan naar de voorzitter van een rechtsgebied en vervolgens naar een partner-advocaat gaan om advies in te winnen. In de praktijk ervaren rechtswinkeliers echter blokkades om dit te doen en/of kregen ze geen advies van de voorzitter dat meerwaarde had voor de zaak. Ook werden er volgens de statuten van de Rechtswinkel evaluatiegesprekken gehouden met de rechtswinkeliers na afloop van hun proefperiode. Dit heeft in elk geval niet meer plaatsgevonden sinds september 2021. Zulke gesprekken kunnen erg nuttig zijn aangezien er op deze manier vroeg gekeken kan worden naar waar het goed gaat en wat verbeterd kan worden - aan de kant van de rechtswinkelier én de rechtswinkel.

## 2. Betrokkenheid Rechtswinkeliers

### 2.a Beschikbaarheid en rooster

Een van de taken van het diensthoofd is het verzamelen en verwerken van de beschikbaarheid van de medewerkers in een rooster. Hiertoe wordt een e-mail naar alle medewerkers gestuurd, waarin zij hun beschikbaarheid opgeven. Nadat alle reacties verzameld zijn, worden deze verwerkt in een rooster. Rechtswinkeliers werken altijd in duo’s, zowel bij telefoondiensten als bij spreekuren. Bij het maken van het rooster wordt rekening gehouden met de werkervaring waarover de verschillende medewerkers beschikken. Zo worden medewerkers van de nieuwste lichting tijdens hun werkzaamheden altijd met een rechtswinkelier geplaatst die, voor zover dat roostertechnisch mogelijk is, minstens zes (maar in ieder geval minimaal drie) maanden werkzaam is bij de Rechtswinkel. Hierdoor kan de nieuwste lichting wegwijs gemaakt worden in het werk van rechtswinkeliers. Zowel voor deze lichting als oudere lichtingen bevordert het werken in duo’s de mogelijkheid tot overleg, wat ook voor cliënten voordelig is.

Tot december 2022 werd er per periode (januari t/m maart, april t/m juni en september t/m december) één rooster gemaakt. Zowel vanuit de medewerkers als uit het bestuur bestond de wens om meerdere roosters per periode te hebben zodat men met meerdere rechtswinkeliers in contact kon komen. Sinds januari 2023 wordt het rooster daarom aan de hand van de periodes van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit te Amsterdam gemaakt. Dit komt neer op zes in plaats van drie roosters per jaar. Deze verandering wordt, zowel door de rechtswinkeliers als door het bestuur, als zeer positief ervaren.

## 2.b Rechtswinkelier participatie

Een probleem waar het bestuur soms tegenaan loopt is dat niet alle rechtswinkeliers even betrokken zijn bij hun werkzaamheden voor de Rechtswinkel. Zo zijn er rechtswinkeliers die maar één moment in de week opgeven waarop ze een telefoondienst kunnen draaien. Dit maakt het lastig om een adequaat rooster te maken dat rekening houdt met ieders mogelijkheden. Daarnaast bemoeilijkt dit het aanwijzen van een geschikte buddy/partner voor nieuwe vrijwilligers (zie de vorige paragraaf).

Bovendien kan het gebrek aan betrokkenheid en motivatie ervoor zorgen dat de juridische hulp die deze rechtswinkeliers aan cliënten geven erop achteruit gaat. Deze rechtswinkeliers maken soms minder tijd vrij om buiten de verplichte spreekuren en telefoondiensten met de Rechtswinkel bezig te zijn, waardoor het helpen van cliënten, met bijvoorbeeld het schrijven van een juridische brief, soms minder goed verloopt dan gewenst. We merken dit bijvoorbeeld aan onbeantwoorde mails in de inbox en aan cliënten die meermaals terugbellen om na langere tijd wachten geholpen te worden. Dit is erg jammer omdat de kracht van de Rechtswinkel juist bij zaken als het schrijven van een goede brief ligt.

Om dit probleem aan te pakken heeft het bestuur besloten om hier nog beter op te letten. Zo wordt de mailbox nog scherper in de gaten gehouden, worden rechtswinkeliers ingelicht als er niet gereageerd wordt op mails en wordt er met een schema van lopende zaken gewerkt. Hierdoor heeft het bestuur beter in de gaten wat de stand van zaken is en kan zij medewerkers, indien nodig, extra stimuleren en begeleiden. Bovendien probeert het bestuur de verwachte betrokkenheid en onderliggende motivatie van sollicitanten in acht te nemen bij haar selectie. Deze optie is echter sterk afhankelijk van het aantal sollicitaties dat de Rechtswinkel binnenkrijgt, waarover meer in paragraaf 7.b.

Een afname in de betrokkenheid van de rechtswinkeliers viel de afgelopen tijd ook te merken aan de opkomst bij diverse activiteiten van de Rechtswinkel, zoals bij de wekelijkse borrel op maandagavond. Het bestuur is van mening dat activiteiten belangrijk zijn voor onder andere de teambuilding tussen haar medewerkers. Hierdoor zal de werksfeer beter worden, waardoor de samenwerking tussen de Rechtswinkeliers verdere progressie kan boeken. Dit kan vervolgens weer leiden tot een verbetering met betrekking tot het juridisch inhoudelijk werk van de rechtswinkeliers.

Het verlangen naar meer activiteiten volgde ook uit onze AMV, waarover meer in paragraaf 2.c. Naar aanleiding van de wensen van het bestuur en de rechtswinkeliers is er inmiddels al het nodige veranderd. Zowel het bestuur als enkele enthousiaste medewerkers benaderen de overige rechtswinkeliers actiever en persoonlijker om mee te gaan naar activiteiten. Verder gaat de activiteitencommissie binnenkort om tafel om vaker activiteiten te organiseren. Hiermee hoopt het bestuur de band tussen Rechtswinkeliers verder te vergroten, met alle positieve gevolgen van dien.

## 2.c Algemene Medewerkers Vergadering

In maart en november 2023 heeft het bestuur Algemene Medewerkersvergaderingen (AMV's) gehouden. De AMV's hadden een aantal doelen, waaronder:

- Rechtswinkeliers een inkijkje geven in de bezigheden van het bestuur;
- Feedback en kritiek vanuit rechtswinkeliers verwerven;
- De betrokkenheid van rechtswinkeliers bij het reilen en zeilen van de Rechtswinkel te vergroten;
- Potentiële nieuwe ideeën en/of perspectieven ter ore komen.

Tijdens de eerste AMV zijn er een aantal onderwerpen langsgekomen, waar uitvoerig over is gesproken. De onderwerpen die de revue passeerden waren: een handleiding voor het spreekuur, onbereikbare advocaten, inactieve commissies, mogelijke beurzen voor vrijwilligers & de maandelijkse borrels.

Naar aanleiding van de AMV's is het voor rechtswinkeliers duidelijker geworden wat het bestuur doet en waar zij tegenaan loopt. Het bestuur is op haar beurt op de hoogte gesteld van de visie(s) van de rechtswinkeliers op bovengenoemde onderwerpen. Na de AMV van maart 2023 zijn er zeven actiepunten opgesteld waar het bestuur nader over heeft nagedacht. De meeste actiepunten zijn, ten tijde van het opstellen van het beleidsplan, reeds 'opgelost'. Voorbeelden van actiepunten die uit de AMV naar voren kwamen zijn:

- Het bestuur moet een spreekuur-boekje gaan maken, zodat nieuwe rechtswinkeliers dit boekje kunnen raadplegen voor hun eerste spreekuur;
- Er moet per commissie worden besproken wat 'inactiviteit' inhoudt en hoe ervoor kan worden gezorgd dat de commissies actiever worden;
- Er moeten voortaan reminders worden gestuurd naar de advocaten die staan ingepland om ons te adviseren na afloop van het spreekuur;

De lijn van het houden van twee AMV's per jaar zal in 2024 worden voortgezet. Het bestuur is van mening dat het regelmatig houden van AMV's de betrokkenheid van rechtswinkeliers vergroot.

## 2.d Secties en Commissies

Tot januari 2023 waren er binnen de Rechtswinkel vier commissies en vier secties. De Rechtswinkel heeft in januari 2023 besloten om de secties op te heffen, omdat deze niet goed functioneerden en geen meerwaarde boden. De vragen die bij de secties terecht kwamen, waren vaak te specifiek om goed te kunnen beantwoorden, waardoor vaak alsnog contact werd opgenomen met een advocaat die gespecialiseerd is in het desbetreffende rechtsgebied. In plaats van de secties heeft de Rechtswinkel besloten om een nieuwe commissie in te voeren die bestaat uit de voormalige voorzitters van de secties: de toetsingscommissie. Op deze manier worden de taken van deze voormalige voorzitters, namelijk het nakijken van de tentamens en het contact onderhouden met de sectie-advocaten en sprekers van de basisscholingen, alsnog volbracht. Inmiddels wordt er al een jaar op deze manier gewerkt en we zijn hier erg tevreden over. De commissies vergaderen elk halfjaar om te bespreken hoe zij functioneren en hoe dit eventueel verbeterd zou kunnen worden.

Begin 2023 bleek dat veel Rechtswinkeliers hun taken binnen de commissies niet of niet goed uitvoeren. Hierdoor komen veel taken van de commissies uiteindelijk bij de voorzitters van de commissies te liggen. Het bestuur heeft nagedacht over een systeem om de algemene betrokkenheid bij de commissies te vergroten. Er is uiteindelijk besloten om een extra telefoondienst uit te delen aan de medewerkers die hun taken niet goed uitvoeren. Het lijkt erop dat het verbinden van een extra telefoondienst aan inactiviteit ervoor zorgt dat de meeste Rechtswinkeliers een stuk actiever zijn. We zullen dit beleid het komende jaar daarom voortzetten.

### 2.e Vrijdagmail

Om te zorgen dat alle Rechtswinkeliers op de hoogte blijven van ontwikkelingen en nieuwtjes binnen de Rechtswinkel, wordt er elke week door de secretaris een mail naar alle Rechtswinkeliers gestuurd. Door middel van deze mail worden alle Rechtswinkeliers op de hoogte gehouden van belangrijke veranderingen en ontwikkelingen binnen de Rechtswinkel. Het bestuur heeft echter het idee dat lang niet iedereen deze wekelijkse mail leest. Daardoor loopt een deel van de Rechtswinkeliers belangrijke informatie mis. Tot nu toe hebben we hiervoor nog geen concrete oplossing gevonden. Er is bijvoorbeeld voorgesteld om de mail korter en bondiger te maken, maar de medewerkers gaven aan dat zij het juist heel leuk vinden om een meer ‘informele’ en langere mail te ontvangen.

## 3. Procederen met de Rechtswinkel

### 3.a Werkwijze

Cliënten komen in eerste instantie telefonisch in contact met de Rechtswinkel. De medewerkers proberen cliënten in beginsel tijdens een telefoondienst te adviseren en antwoord te geven op zijn of haar vragen. In sommige gevallen is het van belang dat er nader onderzoek wordt gedaan voordat er een advies kan worden gegeven. Indien de zaak juridisch erg ingewikkeld is, rechtsvertegenwoordiging verplicht is of de zaak niet binnen de rechtsgebieden van de Rechtswinkel Amsterdam valt, wordt de cliënt doorverwezen naar een advocaat die bij ons aangesloten is. Zo niet, dan wordt de zaak ingepland bij ons eigen spreekuur. In dat geval wordt de zaak door twee medewerkers in behandeling genomen.

Voorafgaand aan het spreekuur wordt door de medewerkers altijd aan de cliënt duidelijk gemaakt dat wij nog studenten zijn en dat er daarom geen rechten aan ons advies kunnen worden ontleend. Verder wordt er altijd duidelijk gemaakt dat wij met een maximale termijn van 14 dagen werken om te voorkomen dat cliënten verwachten dat wij binnen een paar dagen al een brief geschreven hebben. Na afloop van het spreekuur worden de behandelde zaken altijd besproken met een advocaat om te controleren of het advies dat wij hebben gegeven juist is. Dit wordt altijd in combinatie met mogelijke vervolgstappen per mail teruggekoppeld aan de cliënt.

## 3.b Zakenschema's

Alle zaken die tijdens het spreekuur door de Rechtswinkeliers worden aangenomen, worden genoteerd in een 'aangenomen zakenschema'. Op deze manier is er een duidelijk overzicht van alle lopende zaken. Op het moment dat een zaak wordt afgerond, wordt de zaak uit dit schema gehaald en verplaatst naar het 'afgeronde zakenschema'. Door dit systeem is er behalve een overzicht van lopende zaken, ook een overzicht van alle zaken die er in een jaar door de Rechtswinkel zijn behandeld.

Het stelselmatig invullen en bijwerken van deze schema's bleek door veel medewerkers niet goed te worden gedaan. Veel Rechtswinkeliers vergaten hun zaken in het 'aangenomen zakenschema' te noteren of hun afgeronde zaken hier juist uit te halen. De procedeercommissie is daarom druk bezig geweest met het bedenken van een systeem om ervoor te zorgen dat beide schema's goed worden bijgehouden. Er is besloten om elke week door één van de Rechtswinkeliers binnen de procedeercommissie te laten controleren of alle aangenomen zaken van die week in het schema zijn gezet. Daarnaast is er besloten om met een systeem van maandelijkse updates te gaan werken, zodat ook het verplaatsen van afgeronde zaken goed wordt bijgehouden. Dit systeem van maandelijkse updates is in mei 2023 ingevoerd en lijkt tot nu toe goed te werken. Net als voor de inactiviteit binnen de commissies, wordt er met een sanctiesysteem gewerkt om te zorgen dat de updates ook echt worden gedaan.

## 3.c Procederen met Rechtswinkeliers

Er wordt altijd geprobeerd om zaken buitengerechtelijk op te lossen. In de meeste gevallen zal dit worden gedaan door het schrijven van een formele brief of ingebrekestelling. In gevallen waarbij dit geen uitkomst biedt, kan er worden besloten om te gaan procederen. Voordat Rechtswinkeliers hiermee aan de slag gaan, wordt de zaak altijd besproken met de procedeercommissie. De procedeercommissie kijkt dan of er genoeg te halen valt en of er voldoende bewijs is om de zaak te kunnen winnen. Indien de procedeercommissie toestemming verleent, kunnen de Rechtswinkeliers een dagvaarding opstellen. De dagvaarding wordt vervolgens door de procedeercommissie gecontroleerd voordat deze wordt verstuurd. Daarnaast wordt de Rechtswinkel bij het controleren van dagvaardingen geholpen door gepensioneerd Kantonrechter Carl von Meyenfeldt.

Er bleek onder de Rechtswinkeliers enige onduidelijkheid te zijn omtrent de gang van zaken wanneer er (waarschijnlijk) geprocedeerd gaat worden. Zo werden zaken vaak pas aan de procedeercommissie voorgelegd op het moment dat er een concept-dagvaarding was opgesteld in plaats van op het moment dat de cliënt wil gaan procederen. Hierdoor was er vaak al aan de cliënt toegezegd dat er geprocedeerd kon worden, terwijl de procedeercommissie nog niet naar de zaak had gekeken. Om dit in de toekomst te voorkomen is er tijdens een algemene lezing nogmaals duidelijk aan alle Rechtswinkeliers uitgelegd wat de gang van zaken is op het moment dat de kans bestaat dat er geprocedeerd zal worden. De voorzitter van de procedeercommissie merkt dat zaken sindsdien op tijd aan de procedeercommissie worden voorgelegd.

# 4. Financiën

## 4.a Sponsoring en subsidie

De Stichting Rechtswinkel Amsterdam geniet een jaarlijks sponsorbedrag neerkomend op 30.000 EUR van haar sponsoren: Allen & Overy, De Brauw Blackstone Westbroek, Van Doorne, Loyens & Loeff en Stibbe. Ook ontvangt de stichting jaarlijks, op aanvraag, een subsidie van de Raad voor Rechtsbijstand, neerkomend op een bedrag van 8.092 EUR. In 2023 is voor het eerst een bijdrage van 1089,00 EUR toegekend van de Amsterdam Law Hub, welke onderdeel uitmaakt van de Universiteit van Amsterdam – en waar de Nederlandse Vereniging van Rechtswinkels haar zetel heeft. Deze bijdragen stellen de stichting in staat haar continuïteit te waarborgen; de Rechtswinkel Amsterdam verkeert in een bijzonder stabiele ligging wanneer zij het nieuwe jaar ingaat.

## 4.b Anti-oppot-eis en donatie

De rechtswinkel heeft in 2022 abusievelijk geen sponsorgeld geïnd en heeft verlaat haar subsidieaanvraag volledig ingediend bij de Raad voor de Rechtsbijstand. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat de stichting tweemaal zowel sponsor- als subsidiegelden heeft ontvangen in 2023. Ook is de rechtswinkel op dit moment in gesprek met een derde partij ter mogelijke inontvangstneming van een liquidatieoverschot als donatie. Deze ontwikkelingen, in combinatie met enige bezuinigingen en terugvragen van belastinggelden, stelt de Rechtswinkel Amsterdam komend jaar/komende jaren in staat geld te investeren in zichzelf. Zo denkt de stichting er nu aan om zaken in en aan het pand te vernieuwen – denkt u aan *bestickering* op de ramen, nieuw meubilair of nieuwe apparatuur. Voorts mag de rechtswinkel als ANBI-instelling niet meer vermogen aanhouden dan nodig is voor de continuïteit van haar voorziene werkzaamheden. Voor de dekking van risico's op korte termijn kan een continuïteitsreserve aangehouden worden van 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de organisatie. De rechtswinkel komt eind 2023/begin 2024 dicht bij deze grens. Derechtswinkel stelt merkt vanaf begin 2024 een deel van dit vermogen aan als continuïteitsreserve, dit is omstreeks € 60.000,00. Hiernaast ontvangt de rechtswinkel begin 2024 nog (mogelijk) een donatie als liquidatieoverschot en een toegekende subsidie van de Amsterdam Law Hub uit 2023, deze gelden komen derhalve bovenop de reguliere uit te geven gelden; de rechtswinkel is voornemens deze gelden te investeren in zichzelf (ziet u de vijfde volzin van deze alinea) – en niet op te potten vanwege de maximering bij de continuïteitsreserve – op het moment dat de rechtswinkel deze bedragen heeft ontvangen; dit kan gespreid worden over de komende jaren.

## 4.c Herstel eerdere complicaties

Voorts zijn de complicaties besproken in het (financiële deel van) het Beleidsplan 2023 geklaard of in ieder geval geen onderwerp van aandacht in 2024. Zo is er volledige toegang bij de zakelijke rekening van de rechtswinkel; zo is er een duidelijk en uitputtend beeld van alle te verwachten kosten voor de stichting; zo is het overdrachtsbestand *up to date*; zo is het voortbouwen op een spaarpot overbodig geworden. Helaas zijn de in het vorige beleidsplan besproken internetkabelkosten niet meer opvorderbaar bij de Alliantie dan wel de desbetreffende aannemer.

## 4.d Nieuw beleid bij cliënten

Ten slotte is de rechtswinkel vanaf 2024 voornemens om aangetekende brieven en het opvragen van uittreksels voor haar cliënten voor te schieten. Het idee is dat als een cliënt een

zaak wint, zij voorgeschoten bedragen restitueert en zo niet deze bedragen voor rekening van de rechtswinkel komen. Exploot-/deurwaarderskosten en griffierechten komen nog wel voor rekening van cliënten van de rechtswinkel. De rechtswinkel hoopt op deze manier de deur die toegang tot het recht biedt, voor haar cliënten nog wijder open te zetten.

# 5. Externe Samenwerkingen

## 5.a Advocaten

Op woensdag- en donderdagavond heeft de Rechtswinkel een spreekuur waar cliënten, nadat ze telefonisch een afspraak hebben gemaakt, langs kunnen komen. Hier worden zij geholpen door twee of drie rechtswinkeliers die hen, voor zover dat mogelijk is, verder helpen.

Na elk spreekuur is er een advocaat beschikbaar waarmee onze medewerkers telefonisch contact op kunnen nemen om de zaken langs te lopen en enkele vragen te stellen. Deze advocaten staan in contact met het diensthoofd. In ruil voor deze adviezen verwijst de Rechtswinkel zaken, die niet door haar kunnen worden aangenomen, door naar deze advocaten. De hoeveelheid zaken die op deze manier doorverwezen wordt, wordt bijgehouden op de ‘advocatenlijst’, waar de rechtswinkeliers turfjes bij zetten. Deze unieke samenwerking met verschillende advocaten zorgt ervoor dat de kwaliteit van adviezen gewaarborgd is en dat mensen met juridische problematiek waar de Rechtswinkel niet bij kan helpen alsnog ergens terecht kunnen. Op dit moment zijn er tijdelijk tien advocaten waar de Rechtswinkel op deze manier mee samenwerkt. Vanaf september 2024 zullen dit er weer elf zijn.

Echter is het overduidelijk dat er nog wel verbeterpunten zijn met betrekking tot dit contact tussen de Rechtswinkel en deze advocaten. Zo komt het met enige regelmaat voor dat een advocaat de telefoon niet opneemt en/of niet op de hoogte was dat hij/zij gebeld zou gaan worden na afloop van een spreekuur. Daarnaast kunnen advocaten de rechtswinkeliers bij vlagen niet van advies voorzien omdat de zaak een rechtsgebied betreft waar zij niet gespecialiseerd in zijn. Daar waar dit eerste probleem vaak vrij gemakkelijk wordt opgelost, bijvoorbeeld door het maken van een belafspraak, is dit tweede probleem ingewikkelder om op te lossen. De zaken die op spreekuur komen zijn namelijk nog niet bekend ten tijde van het maken van de advocatenroosters. Er is over nagedacht om meerdere advocaten in te roosteren per dienst, maar daar zitten ook weer nadelen aan (onder andere wat betreft de logistiek). Wel is besloten dat beter moet worden bijgehouden met welke advocaten er goede en slechte ervaringen zijn. Dit wordt door rechtswinkeliers bij het diensthoofd gerapporteerd.

## 5.b Rechtsbijstandportaal

Sinds het najaar van 2022 is de Rechtswinkel bezig geweest met het testen van een nieuw casussysteem: het Rechtsbijstandportaal. In juni 2023 is de Rechtswinkel volledig overgestapt op het Rechtsbijstandportaal als casussysteem. Het systeem is nog steeds in ontwikkeling, maar wij zijn tot nu toe erg tevreden over het systeem en de samenwerking.

## 5.c Stichting Vrienden Rechtswinkel Amsterdam

Gedurende de coronapandemie is het contact met de Stichting Vrienden Rechtswinkel Amsterdam (SVRA) helaas verminderd. De SVRA heeft de Rechtswinkel Amsterdam jarenlang ondersteund en van advies voorzien. In 2022 is dit contact daarom weer aangehaald en voor 2023 is ons beleid om deze lijn voort te zetten.

## 5.d Begeleiding vanuit Allen & Overy

De Rechtswinkel Amsterdam is nog steeds in gesprek met Allen & Overy (A&O) over een samenwerking op het gebied van procederen. A&O heeft aangegeven dat advocaat-stagiairs die bij A&O werkzaam zijn graag rechtswinkeliers zouden willen bijstaan in zaken waarover geprocedeerd wordt om op die manier procespunten te verkrijgen. In vergelijking met het najaar van 2023 hebben er op dit vlak geen verdere ontwikkelingen plaatsgevonden. In 2024 zal er daarom gekeken moeten worden hoe begeleiding vanuit A&O precies gerealiseerd kan worden op een praktisch niveau zonder dat Rechtswinkeliers de kans ontnomen wordt om te procederen.

## 5.e Bridges Network

Bridges Network heeft als missie de brug te slaan tussen biculturele / eerste generatie studenten en de commerciële advocatuur. In 2022 hebben ze voor het eerst contact met de Rechtswinkel Amsterdam opgenomen en hebben ze een lezing gegeven. Dit werd goed ontvangen en nadien hebben zij diverse evenementen georganiseerd die door ons intern gedeeld zijn. Rechtswinkeliers hebben meerdere van deze evenementen met goed gevolg bezocht. Omdat wij achter deze doelstelling van Bridges Network staan en omdat het contact tot nu toe goed is verlopen, blijven wij in 2024 graag evenementen intern delen. Op die manier kan ook de Rechtswinkel bijdragen aan een inclusiever en diverser klimaat binnen de advocatuur en krijgen rechtswinkeliers de mogelijkheid aangeboden om hierover te sparren met juridische professionals in de commerciële advocatuur. Mogelijk zou Bridges Network ons in de toekomst ook kunnen adviseren over thema's zoals diversiteit en inclusie om een inclusievere werkvloer te stimuleren. Zeker omdat de Rechtswinkel Amsterdam op dit moment geen diversiteitsbeleid heeft, is dit een mogelijkheid waar in 2024 nog over nagedacht kan worden.

## 5.f Nederlandse Vereniging voor Rechtswinkels

De 'Nederlandse Vereniging van Rechtswinkels' (hierna: NVR) is een landelijk initiatief van de Amsterdam Law Hub dat als doel heeft om rechtswinkels in Nederland met elkaar te verbinden, te versterken en te vertegenwoordigen. In 2022 zijn wij door de NVR benaderd om een samenwerking op te zetten. Inmiddels hebben we meerdere vergaderingen en trainingen achter de rug en zijn we een officiële samenwerking aan het bespreken. Hierbij zou de NVR onder andere cursussen en technologische ondersteuning aanbieden, rechtswinkels (inclusief de Rechtswinkel Amsterdam) landelijk vertegenwoordigen en een platform bieden voor uitwisseling van informatie tussen Nederlandse rechtswinkels. De Rechtswinkel Amsterdam dient, op haar beurt, onder andere te voldoen aan bepaalde kwaliteitsvereisten en dient aanwezig te zijn bij de bestuursvergaderingen van de NVR. De drijfveer achter de samenwerking is dat dit uiteindelijk

zal bijdragen aan goede juridische hulp voor mensen in Nederland die bij rechtswinkels in het algemeen en ook bij de Rechtswinkel Amsterdam aankloppen. Tot nu toe is de onofficiële samenwerking goed verlopen en het is dan ook waarschijnlijk dat wij deze officiële samenwerking groen licht zullen geven.

# 6. Interne zaken en IT

## 6.a Werken met het Rechtsbijstandportaal

Zoals eerder benoemd, werkt de Rechtswinkel sinds juni 2023 met een nieuw casussysteem: het Rechtsbijstandportaal. Toen de Rechtswinkel in 2022 begon met het testen van dit systeem, werden er nog veel problemen ondervonden. Zo konden alleen de twee medewerkers die de cliënt aan de telefoon hebben gesproken de zaak inzien, terwijl de cliënt waarschijnlijk niet bij diezelfde twee medewerkers op spreekuur zou komen en waren de casusnummers die het systeem aanmaakte erg onhandig en kon de cliënt direct de opmerkingen zien die door de medewerkers waren geplaatst. Inmiddels zijn de voornaamste problemen opgelost en heeft het bestuur er daarom voor gekozen om volledig op het Rechtsbijstandportaal over te stappen.

Het systeem is nog steeds in ontwikkeling en er zijn nog steeds punten waarop het systeem verbeterd zou kunnen worden. Zo kan er op dit moment geen tweede contactmoment aan de casus worden toegevoegd op het moment dat een cliënt bijvoorbeeld nogmaals belt en moet er een nieuwe casus voor zo'n tweede contactmoment worden aangemaakt. Wij hebben onze contactpersoon daarom verzocht om hieraan te werken.
Dit soort verzoeken kunnen wij doorgeven aan Maurits van Geelkerken, onze contactpersoon voor zaken m.b.t. het Rechtsbijstandportaal.

## 6.b Website

De website van de Rechtswinkel is in 2019 helemaal getransformeerd. De website is sindsdien goed toegankelijk en veel overzichtelijker. Op de website staat duidelijk vermeld wanneer wij telefonisch bereikbaar zijn en dat het spreekuur slechts op afspraak is. Verder staan er voor verschillende rechtsgebieden een aantal veelgestelde vragen beantwoord op de website.

Er is een plan geweest om aan de hand van Google Analytics het gedrag van bezoekers van onze website te gaan analyseren. Wij wilden dit doen door bijvoorbeeld te onderzoeken welke zoektermen mensen gebruiken om op onze website te komen, zodat wij onze website nog duidelijker kunnen maken en kunnen zorgen dat de website makkelijker te vinden is. Dit bleek echter lastiger dan wij hadden verwacht, omdat er nauwelijks gegevens hierover te vinden zijn.

Door de publiciteitscommissie worden er regelmatig blogs gemaakt die op onze social media worden geplaatst. Sinds begin 2023 werken wij eraan om deze blogs ook op onze website te plaatsen. Het is ons gelukt om een pagina voor de blogs aan te maken, maar het ontwerp van de pagina wijkt af van de andere pagina's op de website. We zijn er daarom nog mee bezig om de pagina aan te passen, zodat het ontwerp hetzelfde is als de rest van de website.

### 6.c Algemene verordening Gegevensbescherming

In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van start gegaan. De Rechtswinkel bleek in 2022 echter niet op alle vlakken te voldoen aan de standaarden in deze verordening. Daarom is het bestuur in 2022 gestart met het opschonen van de interne administratie door te digitaliseren en ongebruikte persoonsgegevens die ouder dan drie jaar waren te wissen. Dit is echter nog niet genoeg om de organisatie volledig te laten voldoen aan de AVG. Op dit moment is er geen AVG-beleid binnen de Rechtswinkel. In 2023 zal het bestuur dit beleid dan ook vaststellen en uitwerken. Hiervoor zijn er al gesprekken gevoerd met specialisten op het gebied van de AVG zodat zij het bestuur van advies konden voorzien. Zodra er een conceptbeleid klaar ligt, zal het naar een contactpersoon gespecialiseerd in privacyrecht bij de SVRA en enkele sponsoren worden gestuurd ter verificatie en advies.

## 7. Publiciteit en Recruitment

### 7.a Sollicitaties

Het aantal aanmeldingen bij de sollicitatieronde is de afgelopen jaren gegroeid. In 2020 hadden wij nog gemiddeld 20 aanmeldingen per ronde. In 2021 ging het gemiddeld om 32 aanmeldingen per ronde. Dit jaar waren er gemiddeld 28 aanmeldingen per ronde. De reden voor deze groei is waarschijnlijk gelegen in het feit dat onze activiteit en zichtbaarheid via Instagram gestaag groeit. Onze doelgroep is vrij actief op social media en is dus via Instagram goed te bereiken. Om onze naamsbekendheid nog meer te vergroten, overwegen we om naast Instagram ook actief TikTok te gaan gebruiken. Dit is immers het meest populaire Social Media kanaal op dit moment.

Aankomend jaar is nog steeds het plan om via de presentaties op hoorcolleges van universiteiten in Amsterdam potentiële medewerkers te werven. In vergelijking tot voorgaande jaren is ons opgevallen dat het aantal medewerkers van de Vrije Universiteit, maar ook van de Universiteit Leiden is toegenomen. Om deze reden hebben we besloten om de recruitmentactiviteiten uit te breiden door ook hoorcollege praatjes op de VU en de Universiteit van Leiden te gaan houden. Medewerkers van de Universiteit Utrecht zijn op dit moment in de minderheid. Aankomend jaar zijn wij voornemend om meer aandacht te besteden aan de recruitmentactiviteiten onder de studenten van de UU.

Daarnaast worden de vakcoördinatoren van de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit en de Universiteit van Leiden gevraagd om onze vacatures te delen met de studenten op Canvas of Bright Space. Verder worden de vacatures gedeeld in whatsapp-groepen, benaderen we studieverenigingen zoals JFAS en QBDBD met de vraag om de vacature met hun leden te delen en gebruikt het bestuur de Amsterdamse universiteiten om posters op te hangen. We overwegen verder om dit jaar te stoppen met het adverteren op de UvA-Jobboard en VU-career. Beide mogelijkheden zijn onder studenten weinig bekend waardoor het waarschijnlijk inefficiënt

is om deze middelen aan te halen voor het bereiken van rechtenstudenten. Wat verder opvalt is dat veel sollicitanten voor de Rechtswinkel Amsterdam kiezen vanwege de scholingsmogelijkheden, de kantoorbezoeken en de lezingen. Het aanbieden van de scholingen, lezingen en de kantoorbezoeken willen wij dan ook graag voortzetten.

## 7.b Cliënten

Het afgelopen half jaar hebben wij gemerkt dat er een daling heeft plaatsgevonden wat betreft het aantal mensen dat telefonisch contact opneemt met de Rechtswinkel Amsterdam. Ook werden er minder cliënten ingedeeld voor het spreekuur. Deze daling zou onder andere verklaard kunnen worden door de sterke groei van de vrouwenrechtswinkel en de opkomst van de migrantenrechtswinkel. Daarnaast hebben wij besloten om niet langer werkzaam te zijn binnen het rechtsgebied ‘bestuursrecht’ en hanteren wij een strenger beleid ten aanzien van het doorsturen van cliënten naar een spreekuur.

Om de aanwas van cliënten wel te doen stijgen, willen wij inzetten op het vergroten van onze naamsbekendheid door te adverteren bij lokale openbare instellingen die bekend zijn bij onze doelgroep - rechtzoekenden met een minder grote portefeuille. Zo hebben wij het afgelopen jaar een vergunningaanvraag ingediend om posters op te laten hangen bij de gemeentelijke loketten en de dependance van de GGD. Deze vergunning is echter niet verleend. De reden is gelegen in het feit dat wij geen subsidies(s) van de gemeente Amsterdam ontvangen. Daarentegen zijn ook andere plekken binnen het publieke domein mogelijk geschikt voor het plaatsen van bijvoorbeeld posters, stickers of flyers. Denk bijvoorbeeld aan de huisarts, een bibliotheek, de supermarkt of een winkelcentrum - plekken die zich bij uitstek lenen voor zichtbaarheid voor allerlei mensen.

Verder was het voornemen om dit jaar cliënten te vragen om aan het einde van hun zaak een Google review voor ons achterlaten, zodat de rating omhoog gaat en wij eerder opkomen in de zoekresultaten van Google. Ten opzichte van het voorgaande jaar is het aantal recensies gelijk gebleven. Aankomend jaar hebben wij het voornemen om hier extra aandacht aan te besteden. Naast dat de rating mogelijk zal stijgen en wij op deze manier meer cliënten zullen werven, is de feedback van onze cliënten zeer van belang om onze processen en werkwijze te verbeteren. Daarnaast hebben we afgelopen februari hebben we in de ‘Pijpkrant’, welke een oplage heeft van vijftienduizend, een advertentie geplaatst om meer nieuwe cliënten te bereiken. Aankomend jaar hebben wij het voornemen om nogmaals een advertentie te plaatsen. Daarnaast valt er nog winst te behalen onder de studenten. Deze doelgroep zouden wij onder andere kunnen bijstaan met een heel scala aan juridische problemen zoals problemen met de huisbaas of een arbeidsrechtelijk conflict. Wij zouden dan ook graag zien dat onze flyers op de UvA, de VU en Leiden komen te liggen. Daarnaast draagt het verhogen van onze social media activiteit ook bij aan het bereiken van deze doelgroep. Onze instagrampagina heeft op dit moment een gemiddelde van 15 post per jaar bereikt en gemiddeld 38 likes per post opgeleverd. Wij willen dit graag aankomend jaar verhogen door met meer regelmaat korte juridisch inhoudelijke blogs, activiteiten, interviews en wekelijkse verhalen op ons Instagramaccount te plaatsen.

Om recruitmentactiviteiten te bevorderen was het plan om dit jaar opnieuw een avond met de Juridische Faculteit der Amsterdamsche Studenten (JFAS) te organiseren. Dit hebben wij enkele jaren geleden als Rechtswinkel ook gedaan en dat was een groot succes. Dit jaar heeft het evenement echter niet plaatsgevonden.In het belang van de naamsbekendheid van de Rechtswinkel is nog steeds het voornemen om dit evenement te organiseren. Op dit moment hebben wij dit plan aan JFAS voorgesteld en zijn wij in afwachting van hun reactie. Kortom, komend jaar zetten wij in op social media, maar tegelijkertijd ook nog steeds in de vertrouwde kranten en posters.

# 8. Woord van dank

Speciale dank is de Stichting verschuldigd aan:

Allen & Overy
De Brauw Blackstone Westbroek
Loyens & Loeff
Stibbe
Van Doorne
De Raad voor de Rechtsbijstand

Voor het verstrekken van financiële middelen aan de Stichting Rechtswinkel Amsterdam in 2023, zonder welke zij haar werkzaamheden niet kostenloos zou kunnen aanbieden.

De leden van de Raad van Advies van de Stichting Rechtswinkel Amsterdam:

Richard de Haan (Allen & Overy)
Geert Potjewijd (De Brauw Blackstone Westbroek)
Bastiaan Kemp (Loyens & Loeff)
Jaap van Slooten (Stibbe)
Julie Gijsbers (Van Doorne)

Voor de gewaardeerde adviezen en nuttige bijdragen in de vergaderingen van de Raad van Advies.

Daarnaast danken wij al onze juridische adviseurs en voormalige sectie begeleiders, met speciale dank aan:

Nikki Damen & Joske de Koning
Martyn Top & Mick Hurks
Maarten Klaassen
Marco Loos
Carl von Meyenfeldt

En tot slot dank aan alle overige partners die ons steunen met onze werkzaamheden, waaronder in het bijzonder de Stichting Vrienden Rechtswinkel Amsterdam.

Stichting Rechtswinkel Amsterdam
Dusartstraat 50-52
1072 HT Amsterdam
Tel: 020 – 673 13 11